

INFORME JURÍDICO, JEANNETTE ESTRELLA CÁRDENAS RÍOS.

REGIÓN DEL MAULE, 17 del 08 de 2026, Fiscal: Si.... No.X.

1.- Resultado del Análisis Jurídico: Sí es posible aplicar el procedimiento establecido en el D.L. Nº2695/79.

2.- La solicitante es doña JEANNETTE ESTRELLA CÁRDENAS RÍOS, C.I. Nº 15.375.961-8.

3.- Según se ha comprobado con las diligencias e Informe Técnico, la solicitud de regularización se refiere a un inmueble Personal, Rural, ubicado en CALLEJON EL CARMEN DEL PINAR PARCELA 13 (PARTE DE LA PARCELA 12 Y 13), Comuna de Linares, Provincia de Linares, Región del Maule, con una superficie aproximada de 3.082 mt2.

Se encuentra amparado por el Rol de Avalúo Fiscal Nº 2606-31, con un Avalúo Fiscal Total de \$18.330.562.- y un Avalúo Fiscal Proporcional de \$11.298.958.-

- El Título de dominio que ampara el inmueble rola a Fojas 1.206 Vuelta, Nº 2.040 del año 2018 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Linares.

- El Título ampara en forma parcial, el inmueble objeto de regularización.

Luego, se trata de un inmueble de propiedad rural que no se encuentra en alguna de las situaciones descritas en los incisos 1º y 2º del artículo 8º del citado Decreto Ley, siendo en un principio procedente la regularización de la propiedad particular de acuerdo al procedimiento establecido en el Decreto Ley Nº 2695/79 y en su reglamento.

4.- De los Antecedentes de la Posesión invocada que constan en el expediente aparece que la solicitante posee el inmueble según se pasa a explicar:

a.- COMPRAVENTA.- La solicitante ampara su posesión en Escritura Pública de Compraventa, celebrada con fecha 30 de enero de 2018 en la Notaría Pública de don Andrés Cuadra González del Riego en forma conjunta con don Lisandro Eduardo Cardenas Ríos y Lisandro Cárdenas Peña, anotada bajo el repertorio Nº 228/2018, con Inscripción Conservatoria que rola a Fojas 1.206 Vuelta, Nº 2.040 del año 2018 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Linares, donde la requirente adquiere de María Noemí Torres Barros en iguales acciones y derechos que recaen en el inmueble ya singularizado y que es objeto de este procedimiento de regularización.

b.- De acuerdo a las declaraciones acompañadas, la solicitante tiene la posesión material exclusiva y continua, sin violencia ni clandestinidad, por 9 años.

c.- La posesión la ejerce la solicitante por sí misma.

d.- No existe en contra de la solicitante juicio pendiente en que se discuta el dominio o la posesión de la propiedad.

e.- La solicitante reúne, en principio, los requisitos establecidos en el artículo 2º del Decreto Ley Nº 2695/79.

5.- Procedencia de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz a través del procedimiento establecido en el D.L. Nº 2695:

Conforme al informe Jurídico efectuado en este acto, la regularización de la posesión de la propiedad particular no se podrá obtener a través de procedimientos establecidos en otras leyes, lo cual resulta difícil u oneroso de realizar, por cuanto los mecanismos legales contemplados en la legislación general no satisfacen las necesidades de la solicitante, siendo aplicable al caso en particular el procedimiento administrativo contenido en el D.L. 2695/79, de acuerdo a lo establecido específicamente en el Artículo 1º, 2º, 4º, 10º del citado Decreto Ley, y demás normas legales aplicables al caso en concreto.

Observaciones:

- Verificar deslindes y cabida, que no se lesionen derechos de terceros y verificar la posesión del inmueble por hechos positivos, determinando la época desde la cual se producen, lo cual será constatado en la etapa técnica correspondiente.

- Se oficia a las siguientes instituciones: Dirección de Obras Municipal de Linares, SERVIU y MINVU, solicitando antecedentes sobre situación urbanística del inmueble objeto de regularización.

- Asimismo, se pide dejar constancia de la existencia o no de cercado y separación total de los predios colindantes, como también si la solicitante ha efectuado o no en el predio, actos positivos que prueben la posesión del suelo, de los que trata el artículo 4º inc.1º del D.L. N°2695/79, ello en relación con el artículo 925 del Código Civil.

- En conformidad a instrucciones impartidas por Circular N°3 de fecha 21 de noviembre de 2022 de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, según su documentación acompañada, y a fin de evitar la afectación de terceros que pudieran tener derechos sobre el inmueble a regularizar, se debe realizar notificación a los presuntos dueños: doña MARÍA NOEMI TORRES BARROS, C.I. N° 5.352.663-2, domiciliada en Capilla Palacios s/n, de Colbún; don LISANDRO CARDENAS PEÑA, C.I. N° 3.735.662-K, domiciliado en Vara Gruesa s/n, de Linares; a los herederos de don LISANDRO EDUARDO CÁRDENAS RÍOS, C.I. N° 10.634.751-4; don FERNANDO ARTURO CÁRDENAS WILLIAMSON, C.I. N° 19209042-3, domiciliado en El Chagual, Parcela N° 100, Sitio N°2, Comuna de El Tabo, Región de Valparaíso; doña COLLINE MIRIA CÁRDENAS WILLIAMSON, C.I. N° 19905243-8, domiciliada en Isla Puduhuapi N° 8884, Comuna de Pudahuel, Región Metropolitana; y doña ESPERANZA PAZ CÁRDENAS WILLIAMSON, C.I. N° 21637400-2, domiciliada en Campo de Trigos N° 2986, Trigales N° 1, de Cauquenes.

Luego, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, procede, en un principio, la regularización de la posesión de la propiedad particular a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley N° 2695/79 y en su reglamento, contenido en el Decreto Supremo N° 541, de 1996, y sus modificaciones, por lo que corresponde dar curso progresivo al procedimiento contemplado en la normativa citada.

KEVIN TOBAR UNDA POSTULANTE CAJ
METROPOLITANA, MARIO BREVIS MORALES
ABOGADO TUTOR UNIDAD DE
REGULARIZACIÓN.